МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 02 дугаар сарын 25 № 1/12 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА Л.МЭНДБАЯР ТАНАА

Комисст Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн нэр бүхий эмч, ажилтнуудаас "...бидний хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх зөрчигдөж байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Уг гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын Хэнтий аймаг дахь Ахлах шинжээч Д.Эрдэнэбаясгалан тус байгууллагын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд батлагдсан удирдамжийн дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 30, 2021 оны 01 дүгээр сарын 11,12-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт явуулав.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичиг дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудтай ганцаарчилан ярилцлага хийж, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 89 ажилтан хамрагдсан.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох чиглэлээр дараах арга хэмжээг авахуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.2.3-д "Шинээр орж байгаа ажилтантай туршилтын хугацаагаар түр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. Ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах туршилтын хугацаа, албан тушаал, ажил мэргэжлийн онцлогоос хамаарч 6 сар хүртэл байна" гэж заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23^1 дугаар зүйлийн $23^1.2$ дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохирох бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна" гэж гэж заасантай зөрчилдөж байх тул Хөдөлмөрийн дотоод журмыг хуульд нийцүүлэн өөрчлөх;

2. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.1.7-ийн "г"-д "Тэтгэврээ тогтоолгосон ажилтан өөрийн хүсэлтээр хууль тогтоомжид зөрчилдөх зүйлгүй болон байгууллагад зайлшгүй шаардлагатай ажил мэргэжлийн эмч, тусгай мэргэжилтэн шаардлагатай тохиолдолд хөдөлмөр эрхэлж болох бөгөөд цалинг тухайн албан тушаалын цалингийн зэрэглэлийн хамгийн доод шатлалаар олгоно" гэж заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.2 дахь хэсэгт "Ахмад настан тэтгэвэр авч байгаа нь түүний цалин хөлсийг хязгаарлах үндэслэл

152100036

болохгүй” гэж заасантай зөрчилдөж байх тул Хөдөлмөрийн дотоод журмын дээрх заалтыг хасч, хуулийг мөрдөж ажиллах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.1 дэх хэсэгт “Шүүх хянан шийдвэрлэхээр зааснаас бусад маргааныг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс анх тутам хянан шийдвэрлэх”-ээр заасны дагуу Засгийн газрын 1999 оны 122 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөрийн маргаан таслах Комиссын дүрмийг баталсан байдаг. Уг дүрэмд заасны дагуу тус байгууллага нь Хөдөлмөрийн маргаан таслах Комиссыг томилж, байгуулаагүй байх тул түүнийг нэн даруй байгуулж, ажилтнуудын өргөдөл, гомдлоо гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрхийг хангах;

4. Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт “ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг заавал тусгах” гэснийг хэрэгжүүлээгүй байх тул хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;

5. Санал асуулгад оролцогчдын 89,3 хувь нь хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг байгууллагын зүгээс зохион байгуулдаггүй гэж хариулжээ. Мөн шалгалтын явцад тус байгууллага бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаанд огт хамруулдаггүй болох нь тогтоогдсон. Иймээс Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх”, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь хэсэгт “тухайн салбар, ...жендэрийн сургалт, гэгээрлийн ажил явуулах” гэсэн хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах.

Шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчдад.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН